

1500364-39.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2029158/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 22763866 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

264/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2029158 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500364-39.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500364-39.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2029158/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 22763866 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

264/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2029158 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 264/22/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DIEGO HENRIQUE DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

Preliminarmente, aponto equívoco no termo de audiência, tendo em vista que este magistrado presidiu e conduziu o ato, estando vinculado ao seu julgamento.

O réu DIEGO HENRIOQUE DA SILVA encontra-se denunciado pela suposta prática do delito capitulado pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, na data de 01 de fevereiro de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Irineu Casemiro, nº 65, Parque Abílio Pedro, nesta cidade e Comarca de Limeira, trazia consigo, e mantinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, aproximadamente 9,5g (nove gramas e cinco centigramas), divididas em 20 porções de Cocaína, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme os fatos narrados na denúncia a qual me reporto.

Recebida a denúncia (166/168), devidamente citado (fls. 149), o réu apresentou defesa prévia (fls. 160/164).

Regularmente processado, foram ouvidas as testemunhas arroladas, mas o acusado devidamente intimado, não compareceu em Juízo para o seu interrogatório, ensejando sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. (fls. 199/200).

Em alegações finais, o Ministério Público, requereu procedência da denúncia, ante a existência de prova suficiente da autoria e materialidade.

A defesa por sua vez, também em memorial, sustentou ser hipótese de absolvição, em virtude da insuficiência probatória e em caso entendimento contrario, a desclassificação dos fatos para o tipo do art. 28, da Lei de Drogas,

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva está plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo de constatação provisória (fls. 16/18), laudo de exame químico toxicológico (fls. 89/91, 133/135 e 190/192) e pela prova testemunhal.

A autoria restou bem delineada, vejamos os depoimentos:

Perante a Autoridade Policial, DIEGO negou o tráfico de drogas, assumindo a propriedade de parte dos entorpecentes para consumo próprio (fl. 07).

Também em solo policial, a testemunha VINICIUS FERREIRA DONDONES, narrou que estava próximo do indiciado DIEGO, com vinte reais na mão para comprar droga para consumo próprio. Contou que não chegou a receber a droga, por serem abordados pelos guardas, assim sendo apreendido em poder do declarante a quantia de vinte reais (fl. 06).

Em juízo, os guardas municipais Edson dos Santos e seu colega de corporação Daniel Marcos da Silva confirmaram os fatos da denúncia, no sentido de que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu fazendo a venda de drogas a terceira pessoa, identificada como Vinicius. Acrescentou que o acusado trazia consigo 20 flaconetes o qual aparentava ser cocaína, além de R\$ 139, 00.

As testemunhas puderam constatar o efetivo ato de mercancia por parte do réu, já que antes da abordagem, perceberam a comunicação prévia entre o acusado e um terceiro, a revelar traficância, até porque o local dos fatos é notoriamente conhecido como ponto de comércio ilícito de entorpecentes.

A quantidade de droga apreendida não é nada desprezível, e diante das circunstâncias concretas, mostra-se incompatível com a posse para uso próprio, pois a análise da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11343 deve ser feita

em conformidade com o contexto apresentado, de forma que o conjunto de elementos somados uns aos outros, por intermédio do raciocínio indutivo, faça "crescer o conhecimento do ser humano, unindo-se dados parciais para formar um quadro mais amplo" (NUCCI, CPP Comentado, p. 521, 9. Ed, RT).

De fato, a prova do crime no presente caso é valorada pelo conjunto de indícios, que de acordo com as ponderações do consagrado doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI "são perfeitos tanto para sustentar uma condenação quanto uma absolvição", ressaltando que "há autorização legal para a sua utilização e não se pode descurar que há muito preconceito contra esse espécie de prova, embora seja imprescindível ao juiz utilizá-la" (Op. Cit., p. 514).

Enfim, a prova colhida em contraditório mostra-se coesa e harmônica, inclusive com os indícios da fase inquisitorial.

Não há indicativo de abuso dos policiais, que realizaram a abordagem com fundamento em suspeitas plenamente justificadas, reforçadas com a indicação de terceiros, tanto que encontradas porções significativas de entorpecentes próximas ao réu, assim como indicado. Note-se que uma pessoa parada num ponto de tráfico, revela postura suspeita, não se tratando de mero palpite aleatório dos policiais, tampouco preconceito.

No mais, não há qualquer indícios de que os policiais teriam "forjado" as porções, ou seja, obtido previamente a droga em outra ação e, de forma criminosa, imputado a posse ao acusado de forma gratuita, com o único propósito de incriminá-lo.

Sob este prisma, não se ignora que o relato de agentes estatais, naturalmente interessados diretamente na avaliação positiva de suas condutas, deva ser considerado com cautela pelo julgador. No entanto, a bem da verdade, todo e qualquer testemunho ou relato deve sempre ser analisado com cuidado pelo juiz, uma vez que é bastante provável que, por exemplo, a vítima tenha a tendência de "enxergar" os fatos de modo mais favorável a si, ou que as testemunhas procurem tornar suas declarações o mais convincentes possível.

Dessa forma, deve sempre o magistrado proferir sua decisão de acordo com o chamado livre convencimento motivado, fundamentando-a nos diversos elementos dos autos, admitindo-se a condenação quando estes se mostrem harmônicos, não se prescindindo da existência de prova colhida em contraditório judicial.

No caso em tela, portanto, não se demonstrando interesse pessoal dos agentes no objeto da investigação, tendo suas declarações sido confirmadas, em essência, pelos demais indícios dos autos, havendo coerência e verossimilhança nos relatos, evidente que se pode levá-los em conta para um decreto condenatório. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC nº 74.608-0-SP - Rel. Min Celso de Mello).

Portanto, consideradas todas as circunstâncias da prisão em flagrante, a localização das porções de drogas, a quantidade não desprezível apreendida em área conhecida como ponto de traficância, a forma como estavam acondicionadas, bem como

a confirmação da venda realizada por terceiro, tem-se como certa a prática da atividade de tráfico ilícito.

Assim sendo, indubitosa a necessidade da condenação do acusado pelo crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, não sendo o caso de desclassificação para o tipo estabelecido no artigo 28 do mesmo diploma legal.

Passo à dosimetria da pena.

Observando as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais, sendo que culpabilidade será considerada em cada uma das demais circunstâncias.

Nesse sentido, no que se refere motivos do crime, suas consequências, ao comportamento da vítima, à conduta social e à personalidade do agente, aos antecedentes, tem-se a anotação dos autos nº 1510318-51.2018.8.26.0320 - fls. 35/36.

No referido processo o acusado foi condenado, em acórdão transitado em julgado no dia 20/05/2022 (data posterior à infração penal deste processo), por fato praticado no dia 22/12/2018 (data anterior à infração penal deste processo).

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

"a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (REsp 1.711.015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 31/8/2018).

No que se refere às circunstâncias do crime, que são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influenciaram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução, tem-se que no delito de tráfico de entorpecentes, levando-se em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, no sentido de que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", é de se reconhecer que a quantidade de droga não é por demais elevada, sendo insuficiente para qualificar o acusado como traficante de grande porte.

Desse modo, considerando-se os elementos analisados acima, fixo a pena base com acréscimo de 1/6, totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, sem causas agravantes ou atenuantes.

Na derradeira fase da dosimetria, diante dos maus antecedentes, incabível a aplicação da benesse contida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Desse modo, fixo a pena em definitivo no patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, CONDENANDO o acusado DIEGO HENRIOQUE DA SILVA às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, "caput", da

Lei 11.343/06.

Diante da pena aplicada, iniciará o cumprimento no regime semiaberto, sendo despropositada a substituição das penas privativa de liberdade nos moldes do art. 44, do Código Penal.

Autorizo o recurso em liberdade.

Determino a destruição da droga apreendida.

Decreto perda do dinheiro apreendido, por ser produto de crime, com fundamento nos arts. 60 a 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

Determino a juntada, pela serventia, de cópia do v. Acórdão e certidão de trânsito em julgado dos autos 1510318-51.2018, que tramitam nesta vara.

PIC

Limeira, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA